

주 의 사 항

1. 제 목 : 전산시스템 통합 유지보수 용역 계약 부적정
2. 관계기관 : 〰〰〰〰병원
3. 내 용 : 〰〰〰〰병원에서는 전산시스템 통합 유지보수를 위해 [표 1]과 같이 계약을 하였습니다.

[표 1] 전산시스템 통합 유지보수 용역 계약 현황

(단위 : 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
전산시스템 통합 유지보수 용역	###,###	'18.01.01. ~ '18.12.31.	경쟁입찰	〰〰〰(주)

가. 입찰참가자격 확인 부주의

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제11조 및 제21에 따르면, 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립되며, 특수한 **이 요구되는 용역 계약의 경우에는 당해 용역수행에 필요한 **의 보유상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적 보여 여부 등을 통해 제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항을 규정하고 있습니다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조에 따르면, 제12조 및 제21조의 규정에 의한 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 기타 기획재정부령이 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 하도록 규정하고 있습니다.

그리고 전산시스템 통합유지보수 용역 입찰공고서의 입찰참가 자격에 따르면, ① 입찰공고일(2017.12.15.)로부터 3년 이내 종합병원(500병상 이상)의 OCS, EMR 운영서버에 대한 1개 이상 유지보수 실적 보유업체 실적증명서, ② 전산업무(소프트웨어개발)-정보시스템유지관리서비스에 대한 직접생산확인증명서를 제출토록 명시하고 있습니다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡병원은 입찰공고서의 입찰참가 자격을 확인하는 등 입찰참가 자격조건을 충족하지 못하는 입찰참가 업체에 대해서는 입찰참가 등록을 취소 하여야 하고, 정상적으로 입찰등록서류를 등록한 업체에 한해 입찰에 참여토록 하여야 합니다.

그런데 전산시스템 통합유지보수 용역 재공고 입찰을 확인한 결과, 입찰에 참여한 (주)\$\$\$\$\$\$\$\$는 발주기관(&&&병원)으로부터 발급받은 실적증명서가 아닌 계약서 사본(세금계산서 포함)을 실적증명으로 제출하였으며, 제출한 계약서의 계약기간(2013.09.01.~2014.08.31.)은 입찰공고일(2017.12.15.)로부터 3년이 지나 유효 하지 않은 이행실적을 제출하였습니다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡병원은 (주)\$\$\$\$\$\$\$\$에서 제출한 실적증명서가 발주기관 (&&&병원)으로부터 발급받은 유효한 실적증명서가 아니므로 (주)\$\$\$\$\$\$\$\$의 입찰참가등록을 취소하고, 2인 이상의 유효한 입찰이 성립되지 않음에 따라 ① 신규 입찰 또는 ② 재공고 입찰 결과 유찰에 따른 수의시담(수의계약)을 하여야 함에도, 실적증명서가 유효한지 충분히 검토하지 않은 채 (주)\$\$\$\$\$\$\$\$의 이행실적을 인정하여 [표 2]와 같이 개찰(입찰)하였습니다.

[표 2] 전산시스템 통합 유지보수 용역 개찰 결과

(단위 : 천원)

순위	상호명	대표자명	투찰금액	판정결과	예가비율(%)
1	㉡㉡㉡(주)	전ㅇㅇ	###,###	-	95.947
2	(주)\$\$\$\$\$\$\$\$	홍ㅇㅇ	###,###	예가초과	100.947

나. 계약이행능력심사 미 이행

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 따르면, 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다 명시하고 있습니다.

또한 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제7조제6항에 따르면, 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁입찰에서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 세부심사기준에 따라 예정 가격 이하의 최저가격으로 입찰한자의 순서대로 중소기업자의 계약이행능력을 심사하여 최종 낙찰자를 결정토록 명시하고 있습니다.

그리고 「조달청 중소기업자간 경쟁물품에 대한 계약이행능력심사 세부기준」 제4조에 따르면, 추정가격에 따른 배점기준 및 평가기준을 정하여 계약이행능력을 심사토록 정하고 있습니다.

따라서 〰〰〰〰병원은 중소기업자간 경쟁제품(정보시스템유지관리서비스)에 대해 입찰을 추진할 경우 해당 품목에 대한 직접생산확인증명서 소지 여부를 확인하고, 조달청 중소기업자간 경쟁물품에 대한 계약이행능력심사 세부기준에 따라 계약이행능력을 심사하여 최종 낙찰자를 결정하여야 합니다.

그런데 〰〰〰〰병원 전산시스템 통합유지 보수용역을 확인한 결과, 전산시스템 유지보수는 중소기업자간 경쟁제품 품목으로 조달청 중소기업자간 경쟁물품에 대한 계약이행능력심사 세부기준에 따라 계약이행능력을 심사하여야 함에도 전산시스템 유지보수에 대한 직접생산확인증명서 소지 여부만 입찰공고서의 입찰참가 자격에 명시하였을 뿐 계약이행능력 심사를 실시하지 않았습니다.

4. 조치할 사항

○ ㉠㉠㉠㉠병원장은

- “가”사항 관련, 이행실적 등 입찰참가자격 제한 사항에 대해서는 입찰에 참여한 업체의 적격 여부를 충분히 검토 후 입찰(개찰)을 하도록 하시고, (통보)
- “나”사항 관련, 중소기업자간 경쟁제품에 대해 입찰을 추진할 경우 해당 품목에 대한 직접생산확인증명서 소지 여부를 확인하고, 계약이행세부심사 기준에 따라 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하시기 바라며, (통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)